

מסורת הש"ס

(א) [פסחים ד, ט] (ז) נע"י חוס' לעיל יא: ד"ה ובי' ובי' ובי' עט: ד"ה פנימית, (ג) כ"ק מט: לעיל יא. לקמן קיה. מולין קמא: (ד) לעיל י"ב, (ה) [פסחים כה:], (ו) מולין קלט: קמא: ותוס' שם פ"ג, (ז) כ"ב קה, (ח) דללא קרינא רש"ש, (ט) [נדבכים כג],

מוסף רש"י

דקדק ארנקי בפתח זה. והסקרינו לכל הקודם (לעיר (יב.). אויר שאין סופו לבנות. בתוך האויר, כמנוח דמי. וקאלו בעל הבית הראשון, או לאו כמנוח דמי. להבי בעי אויר שאין סופו לנוח בתוך הבית כמנוח דמי, דלאלו אויר שהיה סופו לנוח בתוך הבית פשיטא לן דלפילו קדש איש אחר וקולטו בתוך האויר לא קנה, דמשכנתא לאויר קנאו בעל הבית, דתמן בתפסת ויעין (עט). היתה עומדת כדאש הנג חרק לה נגז, כיון שנגנב לאויר הנג הרי זו מגורשת. הוא למעלה והיא למטה כיון שיצא מרשות הנג מתחא לו נכסף יוני שובך. יוני מדביות שקנו כשוכן (חולין ק"סג). ביציאת רובה הוא דאדיחיבה לה בשילוח. דאש לא חס ונאלא את האש כשהיא מטילה בלמה וכבר יצא רובה, חייב לשלם מקמי דמפול לחצרו, דלכתי לאו מוזנן הוא (עט קמא). אי הכי. דלא קמה חלרי. אמאי אסורות משום גזל. ואפילו מפני דרכי שטם, והלא עדיין מנוף האש הוא, ומשני אאמני. דרכי שטם דקאמר אפילו על האש עתמה יט משום דרכי שטם (שם קמא). ואיבעית אימא לעולם אביצים. דלוי על אמן אפילו משום דרכי שטם אין כלא, הויאל ואיהו נוטה לתפסה לא סמכה דעת בעל השוכן על עול ואינו מתקופט עט הלוקח, אבל מהביצים הוא מתקופט לדעתיה עליה, וסיי נמי דלא קנה לו תלרי, משום דרכי שטם מיא איכא דמי. והשתא דאמר רב יהודה אמר רב אסור לזכות בביצים ברי. מהשתא מניח לאוקמה מתמינן אפילו יצאה כולה ולא תקשי לר' יוסי כדמי מנינא דלאו מוזנן הוא וחיובת בשילוח משום ביצה אחרונה זאת שלא עמדה האש עליה מהשטילתה, ואף על פי שנפלה לחצר לא קמה חלרי, דכיון דהיא עתמה אס היה כאל לא היה יכול להחזיק בה, חלרו נמי לא מצי וכו' ליה שאין זה מוזנן (שם). לזכות. לפשוט ידו תחת האש ולהחזיק בהם, כל קרייה דהפקד ובייה קרי ליה (שם). אי הכי אסורות בגזל מפני דרכי שלום. ותו לא, אי דשלחה. קודם דהחזיק בה, היה קונה חלרו לבעל הבית וגזל מעליה הוא, ואי דלא שלחה הו"ל הוא יכול לטלטל לביתם, הא בעי שלוח קודם לקימת הביצים כדכ יהודה, ומשני בקטן

דלוי על אמן אפילו משום דרכי שטם אין כלא, הויאל ואיהו נוטה לתפסה לא סמכה דעת בעל השוכן על עול ואינו מתקופט עט הלוקח, אבל מהביצים הוא מתקופט לדעתיה עליה, וסיי נמי דלא קנה לו תלרי, משום דרכי שטם מיא איכא דמי. והשתא דאמר רב יהודה אמר רב אסור לזכות בביצים ברי. מהשתא מניח לאוקמה מתמינן אפילו יצאה כולה ולא תקשי לר' יוסי כדמי מנינא דלאו מוזנן הוא וחיובת בשילוח משום ביצה אחרונה זאת שלא עמדה האש עליה מהשטילתה, ואף על פי שנפלה לחצר לא קמה חלרי, דכיון דהיא עתמה אס היה כאל לא היה יכול להחזיק בה, חלרו נמי לא מצי וכו' ליה שאין זה מוזנן (שם). לזכות. לפשוט ידו תחת האש ולהחזיק בהם, כל קרייה דהפקד ובייה קרי ליה (שם). אי הכי אסורות בגזל מפני דרכי שלום. ותו לא, אי דשלחה. קודם דהחזיק בה, היה קונה חלרו לבעל הבית וגזל מעליה הוא, ואי דלא שלחה הו"ל הוא יכול לטלטל לביתם, הא בעי שלוח קודם לקימת הביצים כדכ יהודה, ומשני בקטן

דלוי על אמן אפילו משום דרכי שטם אין כלא, הויאל ואיהו נוטה לתפסה לא סמכה דעת בעל השוכן על עול ואינו מתקופט עט הלוקח, אבל מהביצים הוא מתקופט לדעתיה עליה, וסיי נמי דלא קנה לו תלרי, משום דרכי שטם מיא איכא דמי. והשתא דאמר רב יהודה אמר רב אסור לזכות בביצים ברי. מהשתא מניח לאוקמה מתמינן אפילו יצאה כולה ולא תקשי לר' יוסי כדמי מנינא דלאו מוזנן הוא וחיובת בשילוח משום ביצה אחרונה זאת שלא עמדה האש עליה מהשטילתה, ואף על פי שנפלה לחצר לא קמה חלרי, דכיון דהיא עתמה אס היה כאל לא היה יכול להחזיק בה, חלרו נמי לא מצי וכו' ליה שאין זה מוזנן (שם). לזכות. לפשוט ידו תחת האש ולהחזיק בהם, כל קרייה דהפקד ובייה קרי ליה (שם). אי הכי אסורות בגזל מפני דרכי שלום. ותו לא, אי דשלחה. קודם דהחזיק בה, היה קונה חלרו לבעל הבית וגזל מעליה הוא, ואי דלא שלחה הו"ל הוא יכול לטלטל לביתם, הא בעי שלוח קודם לקימת הביצים כדכ יהודה, ומשני בקטן

דלוי על אמן אפילו משום דרכי שטם אין כלא, הויאל ואיהו נוטה לתפסה לא סמכה דעת בעל השוכן על עול ואינו מתקופט עט הלוקח, אבל מהביצים הוא מתקופט לדעתיה עליה, וסיי נמי דלא קנה לו תלרי, משום דרכי שטם מיא איכא דמי. והשתא דאמר רב יהודה אמר רב אסור לזכות בביצים ברי. מהשתא מניח לאוקמה מתמינן אפילו יצאה כולה ולא תקשי לר' יוסי כדמי מנינא דלאו מוזנן הוא וחיובת בשילוח משום ביצה אחרונה זאת שלא עמדה האש עליה מהשטילתה, ואף על פי שנפלה לחצר לא קמה חלרי, דכיון דהיא עתמה אס היה כאל לא היה יכול להחזיק בה, חלרו נמי לא מצי וכו' ליה שאין זה מוזנן (שם). לזכות. לפשוט ידו תחת האש ולהחזיק בהם, כל קרייה דהפקד ובייה קרי ליה (שם). אי הכי אסורות בגזל מפני דרכי שלום. ותו לא, אי דשלחה. קודם דהחזיק בה, היה קונה חלרו לבעל הבית וגזל מעליה הוא, ואי דלא שלחה הו"ל הוא יכול לטלטל לביתם, הא בעי שלוח קודם לקימת הביצים כדכ יהודה, ומשני בקטן

השואל את הפרה

בגובתא דקניא. ותולה אותה: **ארישא**. שוכר מישראל הוה דמניא ירשא לא יטלנה בידו ויאל: **וסורי דמשכיר**. דכיון דלא אוגריה ליה מסתמא דתורי דמשכיר הוו זה: **בחצר דמשכיר**. [א] שלא השכיר את החצר: **וסורי דאסו מעלמא**. וסתם גללים אפקורי מפקרינהו

בעלים וקניא ליה חלרו ואפילו קדש השוכר והגביהן לא זכה בהן: **יאל לו שם מליאה בעיר**. שיאל קול בעיר שהא לבי שצור בתוך שדהו או מן הנהר הניף לתוכה דגים: **וסקולט מן האויר**. שקיבל גללים לתוך כלי שנתן כלי בחויר וקיבל גללים בחוכו: **שלו**. של שוכר: **ושצרפס ושחלר**. קס"ד בחצר שלא השכירה לו המשכיר: **בשולי פרה**. סמוך לנקדיה לליכא אויר: **ורק ארנקי**. והפקירה לכל הקודם: **תרסי**. בתמיהה. תרתי אילטריכא לתנא למימני לימני חדא כיון דשאלא השכירה עסקינן מה לי רפת ומה לי חצר: **שצרפס שחלר**. המושכרת לשוכר כל הוצל שצרפת שבה לבעל הבית ואשמעינן דהמשכיר את החצר לא השכיר רפת שבה: **יוני שוכן**. שמבקשים מוזנמיהן בצדה וקנינה בשוכן. ואין אלו יוני הרדסיאות הגדילים בצמים: **חייבין בשילות**. הן אס רוצנת על הביצים דקרינאיש בהן כי יקראי פרט למוזנן דלאו מוזנמן נינהו: **קרי כאל כי יקרא פרט למוזנן**. (ז) וכיון דהביצים שלו היה הן הן מוזנמן דקן הוא הביצים: (ח) **מיאילאס רוצה**. קרינא בהן או ביצים ואס היה צא לתפוש קודם שמיגמר ליאילתה חייב לשלם האס וליקח הבינים: **אמאי אסורות משום גזל**. כיון דלא נפלה לחצרו: **אחמן**. כלומר גזל דדרכי שטם אפילו אחמן נמי קאמר דעתו של בעל השוכן עליהם דבטוח הוא דמחזירם למקומן לערב: **ואי צניס אימא**. אביצים ולא אחמן: **אפילו דנפלה לחצרו**. חייבות בשילוח הן ולא מוזנמן הוא כל זמן שאס רוצנת עליהן ולא מיקשי לרבי יוסי כר' חנינא דכל היכא דליהו וכו': **אסורות מפני דרכי שטם**. ותו לא בצמיהיה: **אי דשלחה**. מי שנטלן: **גזילה מעליה הוא**. דהא קניא ליה חלרו: **ואי דלא שלחה**. הא בעי שלוח ואילו איסור שלם תשלח והדר את הבינים תקח לך וכו' חלרי גזל: הכי גרסינן בקטן. הא דקתני דרכי שטם ותו לא דכלא שלחה ובקטן דלאו כר שילוח הוא דלינו חייב בצמיות: **בתנאי נעצרה לשוכר**. לא ירצה לו שכר חודש שהעצור ככלל שנה: גמ'

ומיקנא לא קניא עד דנפלה לחצרו וכי קתני חייבות בשילוח מקמי דתיפול לחצירו אי הכי אמאי אסורות משום גזל ואיבעית אימא לעולם אביצים ומדנפיק רובה דעתיה עילוה והשתא דאמר רב יהודה אמר רב אסור לזכות בביצים כל זמן שהאם רוצצת עליהם שנאמר שֶׁלַח תִּשְׁלַח אֶת הָאָם וְהָדָר אֶת הַבְּנִיִּים תִּקַּח לָךְ אִפִּי' תִּימָא דנפלה לה לחצרו 'כל היכא דאיהו מצי וכו' ליה חצרו וכו'א ליה וכל היכא דאיהו לא מצי וכו' ליה חצרו נמי לא זכיא ליה א"ה אסורות בגזל מפני דרכי שלום אי דשלחה גזל מעליא הוא אי דלא שלחה הא בעי שלוחה בקטן דלאו בר שילוח הוא קטן בר דרכי שלום הוא ה"ק אביו של קטן חייב להחזיר לו מפני דרכי שלום: **ב'ר'נ'י**. המשכיר בית לחבירו לשנה נתעברה השנה נתעברה לשוכר השכיר לו לחדשים נתעברה השנה נתעברה למשכיר ו'מעשה בציפורי באחד ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהב לשנה מדינר זהב לחדש

פרק שמיני בבא מציעא

קב.

בגובתא דקניא. מכאן נראה כמו שפירש רש"י בצמנחות (דף נג.) שמניחין המזוזה מעומד לכן לריך גובתא דקנה שלא תפול אלל לפר"ת שמינה אותה מיושב כמו ספר תורה מונח בארון ולא מעומד וצמנחות (שס) נמי עשאה כמין גגר פסולה והיינו מעומד דשיליה המוכר פירות (כ"ב

דף קא. ושס) אמר על כמין גגר היינו קצרות חמור משמע בצמנומד קאמר ואס כן גובתא דקניא למנה לי ויש לומר שלא תכלה מלחלוותי הכותל: **מסייע ליה לרבי יוסי בר' חנינא**. פירשמי כפ"ק (דף יא:):

קולא מן האויר אמאי הרי אלו שצו. תימנה ואי לימא דרבי יוסי אמאי שחצר של בעה"ב:

תרתי. פי' דסתמן אהדרי דהאי שצרפת לא אילטרינן למימני לגופיה דפשיטא הוא דשוכר בית בחצר שאין לו צרפת כלום ולא תנא אלא למידק שצרפת לבעל הבית לפי שאין צוה לשוכר כלום ובו אלל בחצר שיש לשוכר זה הילוך כניסה ויציאה לבימו לא הוי דבעל הבית והדר תני שאף שחצר לבעל הבית: **פרט למזוזין**. וא"ת ואמאי לא פריך נמי מסיפא אמאי אסורין מפני דרכי שטם גזל גמור הוי וי"ל דמרישא ניחא ליה למיפדך והי"ה דמני פריך מסיפא אי נמי לא מני למיפדך מסיפא דאיכא למימר דהכי קאמר אסורות משום גזל גמור הביצים ואמן מפני דרכי שטם:

אי הכי אמאי אסורים משום גזל. דאפי' משום דרכי שטם ליכא ומשני אחמן פי' ולא אביצים וא"ת אחמן נמי הא לריך שילות וי"ל כי ליכא ביצים תחתיה והי"ה דה"מ למימר כס"ד מעיקרא אביצים שנפלו יש גזל גמור ואחמן יש דרכי שטם: **לא צריכא בקטן**. ולי"ג דשלחה קטן דאי שלחה קנה בעל השוכן מדאורייתא ואלטו משום דלקחו קטן יהא שלו אלא הקטן לקח הביצים בלא שילות שעדיין לא זכה בעל השוכן בביצים ומימנה דאפי' בגדול ה"מ לאוקמי וכגון שנתן ידו או בגדו תחת הביצים בשעה שאס בביצים עליהם ולא נתכוין לזכות בביצים עדיין דאסור הוא אלא עתה כן כדי שלא יזכה בעל השוכן בביצים אח"כ (ז) ושילח את האס ונטלן עכשיו וחוכה בהן:

השוכן מדאורייתא ואלטו משום דלקחו קטן יהא שלו אלא הקטן לקח הביצים בלא שילות שעדיין לא זכה בעל השוכן בביצים ומימנה דאפי' בגדול ה"מ לאוקמי וכגון שנתן ידו או בגדו תחת הביצים בשעה שאס בביצים עליהם ולא נתכוין לזכות בביצים עדיין דאסור הוא אלא עתה כן כדי שלא יזכה בעל השוכן בביצים אח"כ (ז) ושילח את האס ונטלן עכשיו וחוכה בהן:

ובא ומיקנא לא קניא עד דנפלה לחצרו וכי קתני חייבות בשילוח מקמי דתיפול לחצירו אי הכי אמאי אסורות משום גזל ואיבעית אימא לעולם אביצים ומדנפיק רובה דעתיה עילוה והשתא דאמר רב יהודה אמר רב אסור לזכות בביצים כל זמן שהאם רוצצת עליהם שנאמר שֶׁלַח תִּשְׁלַח אֶת הָאָם וְהָדָר אֶת הַבְּנִיִּים תִּקַּח לָךְ אִפִּי' תִּימָא דנפלה לה לחצרו 'כל היכא דאיהו מצי וכו' ליה חצרו וכו'א ליה וכל היכא דאיהו לא מצי וכו' ליה חצרו נמי לא זכיא ליה א"ה אסורות בגזל מפני דרכי שלום אי דשלחה גזל מעליא הוא אי דלא שלחה הא בעי שלוחה בקטן דלאו בר שילוח הוא קטן בר דרכי שלום הוא ה"ק אביו של קטן חייב להחזיר לו מפני דרכי שלום: **ב'ר'נ'י**. המשכיר בית לחבירו לשנה נתעברה השנה נתעברה לשוכר השכיר לו לחדשים נתעברה השנה נתעברה למשכיר ו'מעשה בציפורי באחד ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהב לשנה מדינר זהב לחדש

ובא ומיקנא לא קניא עד דנפלה לחצרו וכי קתני חייבות בשילוח מקמי דתיפול לחצירו אי הכי אמאי אסורות משום גזל ואיבעית אימא לעולם אביצים ומדנפיק רובה דעתיה עילוה והשתא דאמר רב יהודה אמר רב אסור לזכות בביצים כל זמן שהאם רוצצת עליהם שנאמר שֶׁלַח תִּשְׁלַח אֶת הָאָם וְהָדָר אֶת הַבְּנִיִּים תִּקַּח לָךְ אִפִּי' תִּימָא דנפלה לה לחצרו 'כל היכא דאיהו מצי וכו' ליה חצרו וכו'א ליה וכל היכא דאיהו לא מצי וכו' ליה חצרו נמי לא זכיא ליה א"ה אסורות בגזל מפני דרכי שלום אי דשלחה גזל מעליא הוא אי דלא שלחה הא בעי שלוחה בקטן דלאו בר שילוח הוא קטן בר דרכי שלום הוא ה"ק אביו של קטן חייב להחזיר לו מפני דרכי שלום: **ב'ר'נ'י**. המשכיר בית לחבירו לשנה נתעברה השנה נתעברה לשוכר השכיר לו לחדשים נתעברה השנה נתעברה למשכיר ו'מעשה בציפורי באחד ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהב לשנה מדינר זהב לחדש

עין משפט ונר מצוה

פה א מיי פ"ו מהל' שכירות הל' ג ופ"ה מהל' תפילין הלכה יא סמג עשין גג טושי"ע ח"מ סי' שד סעיף ג וטושי"ע י"ד סי' רלא סעיף ג רנב אלפס כאל ובסוף הלכות מזוזה דף ע"א:]

פט ב מיי פ"ה מהל' תפילין הלכה יא סמג עשין גג טושי"ע י"ד שם:

ג א מיי פ"ו מהלכות שכירות הל' ה ועיין בהשנות ובמגיד משנה סמג עשין פט טושי"ע ח"מ סי' שג סעיף ג: **צ**א ד טושי"ע שם בהגיה:

צב ה מיי שם הל' ג טושי"ע שם סעיף ג:

צג ו מיי פ"ג מהל' שחיטה הלכה ח סמג לאוין קב טושי"ע י"ד סי' רלא סעיף ג:

צד ז מיי פ"ו מהלכות גזילה ואבידה הל' ז טושי"ע שם סעיף ח"מ סמג עשין גג טושי"ע י"ד סי' שג סעיף א וטעיף ד: **צ**ה ח מיי פ"ג מהל' שחיטה הל' ח סמג לאוין קב טושי"ע י"ד סי' רלא סעיף ג:

צו ט י מיי שם הל' יח: **צ**ז ח מיי פ"ו מהלכות שכירות הלכה ג סמג עשין פט טושי"ע ח"מ סי' שג סעיף טו:

תורה אור השלם

1 ב' יקרא קן פפור לפדך בדרך בבל עץ או על הארץ אפרתם או בריצם והאם רבצו על האפרתים:
2 שלח תשלח את האם ואת הבנים תחזק לך למען ייטב לך ותארכת ימים:
דברים כב ז

הגהות הב"ח

(א) גמ' לא צריכא בחצר דמשכיר. כ"ב ע"ל דף מט ע"ב: (ג) רש"י ד"ה קרי וכו' דכיון: (א) ד"ה ביצים רובע: (ד) תוס' ד"ה לא וכו' אח"כ שילוח כלאי ואת ר' נחמן:

הגהות הגר"א

[א] רש"י ד"ה בחצר דמשכיר שלא כו'. כ"ב אלל רמז"ס כתב אפי' השכירו (ועמ"ש רבינו בח"מ סי' ע"ב: (ג) רש"י ד"ה קרי וכו' דכיון: (א) ד"ה ביצים רובע: (ד) תוס' ד"ה תמנה אלל סי'. כ"ב ויטבי"א כתב דהכ"ה הוא דבע"ה ממשיך יו"ד ב' רב פפא אמר כו' כי זכה סי' (וע"ש כס"ק ז):]

^[1] והוא הדין דהוי מני לשטיי כגון דעבר ונטלן תחת האס דגזל מעליא ליכא, אלא ניחא ליה לשטיי בדרך הימר ולא בדרך איסור (שם)